REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintiséis de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 191: **a lo principal**, téngase por presentada la lista de testigos. Cítese en la forma legal, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil ("CPC") y a costa de la parte interesada, a las audiencias que se realizarán en dependencias del Tribunal a:

1. Santiago Macías Huenchullán, Carlos Durán Sepúlveda y Roberto Opazo Gazmuri a la audiencia del 1º de diciembre de 2026, a las 15:00 horas.
2. Álvaro Espinoza Vásquez, Daniel Schwartz Perlroth, Emilio Davis Méndez y Omar Pérez Riveros, a la audiencia del 7 de diciembre de 2026, a las 9:30 horas.

Los testigos presentados solo podrán declarar acerca de los hechos establecidos en la resolución de folio 155, modificada por resolución de folio 189. En caso de que el testigo no comparezca a la audiencia decretada precedentemente, la solicitud de hacer efectivo el apercibimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 380 del CPC, deberá realizarse juntamente con la de entorpecimiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso segundo del Decreto Ley Nº 211, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá citar a los autores de informes técnicos o económicos acompañados en autos y que hayan sido realizados especialmente para este proceso a solicitud de alguna de las partes, a fin de que declaren sobre el contenido de dichos informes. En cuanto a los demás testigos, estese a lo que se resuelve a continuación. **Al primer**, **segundo**, **tercer y cuarto otrosí**, previo a proveer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 del CPC, deposite en la cuenta corriente del Tribunal el monto correspondiente a dos sueldos vitales, dentro de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de lo solicitado.

Al folio 192: **a lo principal**, **al primer y al tercer otrosí**, téngase por presentada la lista de testigos. Cítese en la forma legal, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 380 del CPC y a costa de la parte interesada, a las audiencias que se realizarán en dependencias del Tribunal a:

1. Daniel Trocoli, a la audiencia del 5 de enero de 2027, a las 15:00 horas.
2. Regina Chamma, a la audiencia del 7 de enero de 2027, a las 15:00 horas.
3. Carol Soler, a la audiencia del 8 de enero de 2027, a las 9:30 horas.

Los testigos presentados solo podrán declarar acerca de los hechos establecidos en la resolución de folio 155, modificada por resolución de folio 189. En caso de que el testigo no comparezca a la audiencia decretada precedentemente, la solicitud de hacer efectivo el apercibimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 380 del CPC, deberá realizarse juntamente con la de entorpecimiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso segundo del Decreto Ley Nº 211, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá citar a los autores de informes técnicos o económicos acompañados en autos y que hayan sido realizados especialmente para este proceso a solicitud de alguna de las partes, a fin de que declaren sobre el contenido de dichos informes. En cuanto a los demás testigos, estese a lo que se resuelve a continuación. **Al cuarto otrosí**, previo a proveer, para efectos de llevar a cabo las audiencias de los testigos citados mediante la presente resolución, se ordena a Google LLC proponer, dentro de tres días hábiles, tres peritos intérpretes portugués-español de la nómina de peritos judiciales nombrados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. **Al segundo y quinto otrosí**, previo a proveer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 del CPC, deposite en la cuenta corriente del Tribunal el monto correspondiente a dos sueldos vitales, dentro de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de lo solicitado. **Al sexto otrosí**, no ha lugar por cuanto no existe justificación suficiente para ello. Acordado con el **voto en contra** de la ministra Domper quien estuvo por ampliar a cinco el número de testigos solo respecto del punto de prueba Nº 2 para la parte demandada. **Al séptimo otrosí**, como se pide, se designa a Carolina Araneda Sáez, Marcelo Bascuñán Barosso, Marcos Gacitúa Guerrero, Lissette Quezada Cáceres y Zayda Rodríguez Fuentes, para que, indistintamente y dentro de su competencia territorial, realicen las notificaciones y demás actuaciones en las que sea necesaria la intervención de un ministro de fe durante la tramitación del proceso.

Al folio 193: **a todo**, previo a proveer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 del CPC, deposite en la cuenta corriente del Tribunal el monto correspondiente a dos sueldos vitales, dentro de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de lo solicitado.

Al folio 194: **a lo principal y al primer otrosí**, téngase por presentada la lista de testigos. Cítese en la forma legal, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 380 del CPC y a costa de la parte interesada, a las audiencias que se realizarán en dependencias del Tribunal a:

1. Alan Meyer Frankfurt, Felipe Cuadra Campos y Luis Browne Monckeberg, a la audiencia del 11 de diciembre de 2026, a las 9:30 horas.
2. Marco Nannipieri, Luis Ajenjo Isasi y Alejandro Fridman Pirozansky, a la audiencia del 14 de diciembre de 2026, a las 9:30 horas.
3. Dirk Zandee Medovic y Alan Schoihet Arueste, a la audiencia del 17 de diciembre de 2026, a las 15:00 horas.

Los testigos presentados solo podrán declarar acerca de los hechos establecidos en la resolución de folio 155, modificada por resolución de folio 189. En caso de que el testigo no comparezca a la audiencia decretada precedentemente, la solicitud de hacer efectivo el apercibimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 380 del CPC, deberá realizarse juntamente con la de entorpecimiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso segundo del Decreto Ley Nº 211, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá citar a los autores de informes técnicos o económicos acompañados en autos y que hayan sido realizados especialmente para este proceso a solicitud de alguna de las partes, a fin de que declaren sobre el contenido de dichos informes. **Al segundo otrosí**, como se pide, se designa a don Marco Marihuán Garrido, Marcelo Gúzman Letelier, Rodrigo Alfaro Bórquez, Fernando Montenegro Vicencio y Francesco Franzani Rojas, para que, indistintamente y dentro de su competencia territorial, realicen las notificaciones y demás actuaciones en las que sea necesaria la intervención de un ministro de fe durante la tramitación del proceso.

A los folios 195 y 211: téngase presente.

Al folio 201: **a lo principal**, como se pide, cítese, en la forma legal a Juan Esteban Cavieres Silva, o quien le suceda en el cargo, a la audiencia de 10 de diciembre de 2026 a las 15:00 horas, la que se realizará en dependencias del Tribunal, a fin de que comparezca para absolver personalmente posiciones sobre hechos propios y no propios, al tenor de los pliegos que se acompañan en el otrosí, bajo apercibimiento legal. **Al otrosí**, téngase por acompañado el pliego de posiciones. Manténgase en custodia de la Secretaria Abogada hasta la realización de la audiencia respectiva.

Al folio 202: **a lo principal**, como se pide, cítese, en la forma legal a Hernán César Calderón Ruiz, o quien le suceda en el cargo, a la audiencia de 22 de diciembre de 2026 a las 15:00 horas, la que se realizará en dependencias del Tribunal, a fin de que comparezca para absolver personalmente posiciones sobre hechos propios y no propios, al tenor de los pliegos que se acompañan en el otrosí, bajo apercibimiento

legal. **Al otrosí**, téngase por acompañado el pliego de posiciones. Manténgase en custodia de la Secretaria Abogada hasta la realización de la audiencia respectiva.

Al folio 356: estese a lo resuelto precedentemente.

Al folio 361: **a lo principal**, considerando el interés invocado se admite a Amazon.com Services LLC ("Amazon") como tercero independiente en el incidente de confidencialidad de la información. En consecuencia, elabórese un cuaderno separado de confidencialidad de terceros y agréguese una copia de la presentación de folio 361 y de la presente resolución. Certifíquese lo que corresponda. **Al primer otrosí**, otórguese un plazo de cinco días hábiles para formular solicitudes de confidencialidad desde la notificación de la presente resolución. **Al segundo otrosí**, estese a lo dispuesto en el acuerdo séptimo, inciso tercero del Auto Acordado Nº 16/2017. **Al tercer otrosí**, estese a lo dispuesto en el acuerdo séptimo, inciso segundo del Auto Acordado Nº 16/2017. **Al cuarto otrosí**, ha lugar a la comparecencia de la abogada Beatriz Hidalgo Silva y el abogado Camilo Rojas Castillo como agentes oficiosos de Amazon en estos autos. De conformidad, con lo dispuesto en el artículo 6º inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, se otorga un plazo de veinte días hábiles para ratificar lo obrado, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud. **Al quinto otrosí**, téngase presente que la abogada Beatriz Hidalgo Silva y el abogado Camilo Rojas Castillo se constituyen en fiadores de la ratificación ordenada precedentemente. **Al sexto otrosí**, ténganse presente los correos electrónicos señalados para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

Notifíquese por el estado diario a las partes y por correo electrónico a Amazon.

Rol C Nº 521-24.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

26B90F14-114D-49DB-9C74-2516282B3655
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.